

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1874/2539	นาย ปกิตย์ กิจไชยา กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ปานจิต กิจไชยา	โจทก์
	นางสาว รพีพรรณ กิจไชยา	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 28

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาลส.แม่โจทก์และโจทก์
ร่วมไม่ด้านศาลฎีกาก็ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาและสั่งถอนจำเลยจาก
การเป็นผู้อนุบาลส. ตามความประสงค์ของจำเลยได้โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ
จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายสมศักดิ์ กิจไชยยา
จำเลยเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ตามคำสั่งศาล แต่จำเลยปลอมลายมือชื่อของ
นายสมศักดิ์โอนขายที่ดินให้สามีจำเลย ขอให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาล
และตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยกระทำการโดยสุจริตและไม่เคยปลอมลายมือชื่อนายสม
ศักดิ์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา นายปานจิต กิจไชยา ยื่นคำร้องสอดว่าเป็นบุตรที่บิดารับรอง
แล้วของนายสมศักดิ์ กิจไชยา ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์
ทั้งสองและโจทก์ร่วมเป็นผู้อนุบาลนายสมศักดิ์ กิจไชยา ร่วมกับจำเลย นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจาก
การเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ โจทก์ทั้งสองและโจทก์ร่วมไม่คัดค้าน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาส่วนที่จำเลยขอ
ถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์นั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยไม่ประสงค์จะเป็น
ผู้อนุบาลก็สมควรดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของจำเลย เมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่
จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาลนายสมศักดิ์ กิจไชยา
นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ